

2026 届若冰公专考前模考答案

第一部分 单项选择题

1. 【答案】B

【解析】“以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障”。选项 B 与此完全一致。

2. 【答案】C

【解析】选项 A（快侦快诉快判）、B（打击整治）、D（扫黑除恶）均侧重于“惩处”和“打击”，属于“惩”的范畴。而选项 C“强化预防治理，推进专门学校建设”着眼于从源头预防犯罪，是典型的“防”的措施。

3. 【答案】B

【解析】关键是过程管控——以构建覆盖全流程全要素的执法监督管理体系为关键”，其目标是“实现执法活动全程留痕、可回溯、可纠偏，确保权力规范运行”。

4. 【答案】B

【解析】“把党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法落到实处”。这是一个固定和完整的表述。

5. 【答案】B

【解析】《“十五五”规划建议》第十三条第（51）点明确指出：“提高公共安全治理水平。坚持安全第一、预防为主，推动公共安全治理模式向事前预防转型”。这是规划中的明确要求。

6. 【答案】B

【解析】A 项错误，党的领导是大政方针的领导，政府的领导是行政领导，上级公安机关是业务领导；C 项错误，党的领导是政治、思想、组织和决策的领导，而决策领导主要是指宏观的公安决策、对重大问题作出必要的指示，而不是对具体案件如何办案等微观决策。D 项错误，有些公安机关的领导干部并不都是党员，所以并非都要参加党组织活动。综上，B 是正确的。

7. 【答案】C

【解析】A 错误，违反了《人民警察法》禁止人民警察“从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织”的纪律规定。B 错误，《关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干规定》第三条：党政机关工作人员个人可以买卖股票和证券投资基金。一般来说，买谁的股票就是谁的股东，没有法律禁止警察炒股，所以 B 选项不正确。C 项正确，公车私用系违反规定的行为。D 项错误，辛宏作为一名民警，在非工作时间遇到职责范围内的紧急情形，应当依法履行职责，结合题目，辛宏应当做好现场处置工作，而不是开警车直接把处于纠纷中的刘素芬拉走，这种处理是不合适的。

8. 【答案】B

【解析】本题要求对法治的含义做正确的理解。选项 B 正确，此选项描述了法律普遍适用，不因人而异的特点，这是法治与人治之间重要的区别。选项 ACD 均错误，选项 A 涉及法律发生效力的程序问题，法律只有对外正式发布才产生法律上的效力，因此，选项 A 中所表述的“法律经内部讨论通过就产生约束力”是错误的；选项 C 描述了法制和法治的关系，法制仅仅强调静态的法律制度，而法治还有法律制度必须依法运行、实施的含义，因此有法制未必就有法治，此选项错误；选项 D 所表述的原则针对公民个人而言是适用的，对于国家权力而言，适用的是“法无授权即禁止”的原则，因此，此选项错误。

9. 【答案】B

【解析】A 项错误，技术侦查措施是刑事案件立案后，依法适用的侦查措施，而题目中的赌博是治安案件，所以不可以适用该侦查措施。C 项错误，先行刑事拘留系刑事强制措施，而题目中的赌博是治安案件，因此不适用；D 项措施，强制传唤的前提是经过口头传唤或书面传唤，违法嫌疑人无正当理由不接受才采取的措施，不能直接使用。

10. 【答案】C

【解析】A 项和 D 项都正确，驱使动物恐吓他人，最高处罚为 1000 元罚款，没有拘留处罚，因此也不适用继续盘问。根据《公安机关适用继续盘问规定》第九条：对具有下列情形之一的人员，不得适用继续盘问：（一）有违反治安管理或者犯罪嫌疑，但未经当场盘问、检查的；（二）经过当场盘问、检查，已经排除违反治安管理和犯罪嫌疑的；（三）涉嫌违反治安管理行为的法定最高处罚为

警告、罚款或者其他非限制人身自由的行政处罚的；（四）从其住处、工作地点抓获以及其他应当依法直接适用传唤或者拘传的；（五）已经到公安机关投案自首的；（六）明知其所涉案件已经作为治安案件受理或者已经立为刑事案件的；（七）不属于公安机关管辖的案件或者事件当事人的；（八）患有精神病、急性传染病或者其他严重疾病的；（九）其他不符合本规定第八条所列条件的。B 正确，需要从 12 小时先延期到 24 小时，在符合法定情形的前提下，再申请延长至 48 小时。根据《公安机关适用继续盘问规定》第十一条：继续盘问的时限一般为十二小时；对在十二小时以内确实难以证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至二十四小时；对不讲真实姓名、住址、身份，且在二十四小时以内仍不能证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至四十八小时。C 项错误，因为继续盘问的地点是派出所或边防检查站的询问室。

11. 【答案】C

【解析】A 项错误，《民法典》第十四条规定：“自然人的民事权利能力一律平等。”本题中，自然人的民事权利能力一律平等，而民事行为能力受限于智力、年龄等各因素。

B 项错误，自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利。也就是说，没有民事行为能力并不代表不能成为法律关系主体，可以由其法定代理人代理实施民事法律行为。

C 项正确，《民法典》第五十九条规定：“法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。”

D 项错误，《民法典》第十九条规定：“八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。”《民法典》第二十条规定：“不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。”因此，只有八周岁以上的才能独立实施与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

因此，故正确答案为 C。

12. 【答案】D

【解析】A 项错误，根据《治安管理处罚法》第八十二条 以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处 5 日以下拘留或者 1000 元以

下罚款；情节严重的，处 10 日以上 15 日以下拘留，并处 1000 元以上 5000 元以下罚款。情节严重的，拘留一定并处罚款，不可能只有拘留。B 项错误，办案人员也不能担任记录员；C 项错误，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 126 条的规定可知，听证人员应当就行政案件的事实、证据、程序、适用法律等方面全面听取当事人陈述和申辩。

13. 【答案】B

【解析】根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 107 条第 1 款规定：“对下列物品，经公安机关负责人批准，可以依法扣押或者扣留：（一）与治安案件、违反出境入境管理的案件有关的需要作为证据的物品……”该条第 2 款规定：“对下列物品，不得扣押或者扣留：（一）与案件无关的物品；（二）公民个人及其所扶养家属的生活必需品；（三）被侵害人或者善意第三人合法占有的财产。”在该案中，擀面杖属于违反治安管理行为人甲所有的用于实施违反治安管理行为的工具，可以依法扣押。而伞虽然是甲实施殴打乙的工具，但属于乙合法占有的财产，因此不得扣押。但根据该条第 3 款的规定：“对具有本条第二款第二项、第三项情形的，应当予以登记，写明登记财物的名称、规格、数量、特征，并由占有人签名或者捺指印。必要时，可以进行拍照。但是，与案件有关必须鉴定的，可以依法扣押，结束后应当立即解除。”因此，可以对伞依法予以登记，故本题选 B。

14. 【答案】A

【解析】B 错误，并案处理是把案件交由一个派出所处理；C 错误，朝阳路派出所和建国路派出所均有管辖权；D 错误，居住地没有管辖权。

15. 【答案】A

【解析】依据 2008 年公安部关于印发《公安机关处置群体性事件规定》第 12 条规定：“公安机关处置群体性事件，可以根据现场情况，经现场指挥批准，依法采取下列管制措施：（一）封闭现场和相关区域；（二）设置警戒带、隔离设施等，划定警戒区和新闻采访区，隔离围观人员；（三）实施区域性交通管制；（四）守护重点目标；（五）查验现场人员身份证件和随身携带的物品。”故本题答案为 A。

16. 【答案】A

【解析】2024 年 6 月 28 日，《中华人民共和国突发事件应对法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过，自

2024 年 11 月 1 日起施行。国务院拟提请本次常委会审议的突发事件应对管理法草案对现行法的名称、体例结构及条文顺序进行了调整，新增“管理体制”一章，修订的主要内容包括：一是，理顺突发事件应对管理工作领导和管理体制；二是，畅通信息报送和发布渠道；三是，完善应急保障制度；四是，加强突发事件应对管理能力建设；五是，充分发挥社会力量作用；六是，保障社会各主体合法权益。

B 错误，如果需要发布警报，也是县级以上人民政府发布。第六十四条可以预警的自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件即将发生或者发生的可能性增大时，县级以上地方人民政府应当根据有关法律、行政法规和国务院规定的权限和程序，发布相应级别的警报，决定并宣布有关地区进入预警期，同时向上一级人民政府报告，必要时可以越级上报；具备条件的，应当进行网络直报或者自动速报；同时向当地驻军和可能受到危害的毗邻或者相关地区的人民政府通报。第六十三条国家建立健全突发事件预警制度。可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。预警级别的划分标准由国务院或者国务院确定的部门制定。

C 错误，公安机关不能命令，是政府决定的。第六十七条发布一级、二级警报，宣布进入预警期后，县级以上地方人民政府除采取本法第六十六条规定的措施外，还应当针对即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列一项或者多项措施：

（一）责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

（二）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和应急避难、封闭隔离、紧急医疗救治等场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

（三）加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

（四）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热、医疗卫生、广播电视、气象等公共设施的安全和正常运行；

（五）及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；

（六）转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

(七) 关闭或者限制使用易受突发事件危害的场所, 控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动;

(八) 法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

17. 【答案】D

【解析】依据《反恐怖主义法》第五十条第2款规定: “公安机关调查恐怖活动嫌疑, 可以通知了解有关情况的人员到公安机关或者其他地点接受询问。”第52条规定: “公安机关调查恐怖活动嫌疑人, 经县级以上公安机关负责人批准, 可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产, 可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过二个月, 情况复杂的, 可以经上一级公安机关负责人批准延长一个月。”第53条第1款规定: “公安机关调查恐怖活动嫌疑人, 经县级以上公安机关负责人批准, 可以根据其危险程度, 责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施: (一) 未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所; (二) 不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动; (三) 未经公安机关批准不得乘坐公共交通工具或者进入特定的场所; (四) 不得与特定的人员会见或者通信; (五) 定期向公安机关报告活动情况; (六) 将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交公安机关保存。”D错误, 采取上述(一)(二)约束措施的, 不得超过三个月。因此, 本题答案为D。

18. 【答案】B

【解析】A项错误, 起诉的条件有四个: 原告适格、被告明确、诉讼请求具体和属于本法院管辖, 因此甲起诉至法院, 只要符合上述条件, 法院就应当受理, 至于诉讼时效是立案后进行实体审理, 如果乙提出时效抗辩, 法院判决驳回原告的诉讼请求即可, 因为过了诉讼时效, 原告不会丧失起诉权, 丧失的是胜诉权; B项正确; C项错误, 在监狱服刑不是诉讼中止的法定情形。根据《民法典》第一百九十四条: 在诉讼时效期间的最后六个月内, 因下列障碍, 不能行使请求权的, 诉讼时效中止: (一) 不可抗力; (二) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人, 或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权; (三) 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人; (四) 权利人被义务人或者其他控制; (五) 其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满六个月, 诉讼时效期间届满。D项错误, 在监狱服刑不是诉讼中断的法定情形。根据《民法典》第一百九十五条: 有下列情形之一的, 诉讼时效中断,

从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：(一)权利人向义务人提出履行请求；(二)义务人同意履行义务；(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

19. 【答案】D

【解析】被虐待的未成年人，因年幼无法行使告诉权利的，属于《刑法》第260条第3款规定的“被害人没有能力告诉”的情形，应当按照公诉案件处理，由检察机关提起公诉，故选D。

20. 【答案】C

【解析】C项错误，辨认时，不得给辨认人任何暗示。《公安机关办理刑事案件程序规定》第260条：辨认时，应当将辨认对象混杂在特征相类似的其他对象中，不得在辨认前向辨认人展示辨认对象及其影像资料，不得给辨认人任何暗示。辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于七人；对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于十人的照片。辨认物品时，混杂的同类物品不得少于五件；对物品的照片进行辨认的，不得少于十个物品的照片。对场所、尸体等特定辨认对象进行辨认，或者辨认人能够准确描述物品独有特征的，陪衬物不受数量的限制。

21. 【答案】D

【解析】A项错误，呈请类的文书属于公安机关内部沟通使用的文书，不用放到诉讼卷里，放到侦查卷里即可；B项错误，应当在宣布拘留之时起24小时内讯问，而不是关到看守所后的24小时内讯问；C项错误，拘留期限届满，要根据证据情况做出相应的处理，有可能撤案、终止侦查，也有可能提请批准逮捕；或者直接移送人民检察院审查起诉等。

22. 【答案】A

23. 【答案】D

【解析】A项错误，公诉案件的和解应当经过县级以上公安机关负责人的批准，参考法条《公安机关办理刑事案件程序规定》第333条：“下列公诉案件，犯罪嫌疑人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，经县级以上公安机关负责人批准，可以依法作为当事人和解的公诉案件办理……。”B项错误，达成和解协议不是终止侦查的情形；C项错误，对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议，而不是量刑建议。参考法条《公安机关办理刑事案件程序规定》第338条：对达

成和解协议的案件，经县级以上公安机关负责人批准，公安机关将案件移送人民检察院审查起诉时，可以提出从宽处理的建议。

24. 【答案】B

【解析】根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，私拆他人信件引起争执属于治安纠纷，所以B项符合题意。ACD项属于民事纠纷，不符合题意。因此，选择B选项。

25. 【答案】B

【解析】《公安机关人民警察纪律条例》第二十二条第二款规定：“有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职或者开除处分：（一）违反警车管理使用规定或者违反规定使用警灯、警报器的；（二）违反规定转借、赠送、出租、抵押、转卖警用车辆、警车号牌、警械、警服、警用标志和证件的；（三）违反规定使用警械的。”本题中，小杨属于违规出借警服、警用标志等，造成了较严重的后果，应当给予记大过或者降级处分。

26. 【答案】C

【解析】A错误，从收到复议决定书之日起，而不是复议决定书作出之日起；B错误，被告是B区政府；D错误，B区基层法院对本案没有管辖权。

27. 【答案】D

【解析】根据《行政强制法》第42条的规定：“实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议。执行协议可以约定分阶段履行；当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金。执行协议应当履行。当事人不履行执行协议的，行政机关应当恢复强制执行。”本题中，在行政强制执行过程中，甲县公安局与陆某达成执行协议，陆某后来不履行该协议，甲县公安局应当恢复强制执行。故本题答案为D。

28. 【答案】B

【解析】一标三实是指标准地址、实有人口、实有房屋和实有单位。公安机关将“一标三实”信息采集工作作为推进基层治理，实现基础工作信息化、信息工作基础化的有效途径。

一标是指“标准地址”。相对于当前各地不够统一、标准的地址信息，上级部门明确新的地址标准由“行政区划+乡镇街道+街路巷+门牌号+小区（组）+楼

排号+单元号+户室”等要素组成。三实是指“实有人口、实有房屋、实有单位”。其中，标准地址是基础，“三实”信息必须录入在标准地址上。

开展走访调查，首先应当明确走访调查的具体目标和任务；其次了解社区基本情况；再次根据目标以及社区基本情况规划走访调查的具体实施路线图、时间表等；复次根据规划实施走访；最后对走访调查得到的信息等进行整理、归纳、总结。所以答案是 B。

29. 【答案】D

【解析】A 错误，工作日包含周日；B 错误，上级也不得宴请下级；C 错误，包括服务对象。《公安部关于严禁违规宴请饮酒的规定》的解释

第一项 “严禁在工作日、值班备勤、安保任务、公务出差、学习培训期间和其他工作时间饮酒”中的“工作日”是指除周六，周日和法定节假日之外的周一至周五。“其他工作时间”包括但不限于特勤、铁路、缉私、民航、移民等系统对工作时间的界定。

第二项 “严禁领导干部之间、单位之间相互宴请”中的“领导干部之间”是指担任各级领导职务和相当于四级调研员以上职级的干部之间，包括上级不得宴请下级。

“单位之间”是指公安部各直属单位、垂管单位及其内设机构之间以及与外单位之间。

第三项 “严禁接受下属或地方公安机关宴请”中的“下属”是指具有上下级关系的下属，既包括与该干部存在领导关系的人员(同事关系)，也包括处于该干部领导或者指导之下的下级单位工作人员(领导和指导关系)。

第四项 “严禁接受管理和服务对象宴请”中的“管理和服务对象”是指公安机关及所属单位职权行使或职权影响范围内的单位和个人，以及与本单位正常运转相关或有业务往来的单位和个人。

第五项 “严禁出入私人会所或参与“一桌餐”中的“私人会所”是指实行会员制或只对少数人开放的高档餐饮、休闲、健身、美容、娱乐、住宿、接待等场所。“一桌餐”是指宴请地点避开饭店餐厅、私人会所等传统场所的一种更为隐蔽的违规宴请形式，躲藏在一些并不用于日常居住而是专门用于宴请招待的居民住宅等其他场所内，同时宴请规模更小，一般现场仅设一张餐桌，其伪装程度接近“家庭聚餐”，但实质是可能影响公正执行公务的宴请。

第六项 “严禁在任何时间、任何场合酗酒”是指任何场景下，都不得无节制过量饮酒，以致因酒误事、影响正常执行公务，或无事生非、起哄闹事、殴打辱骂他人、强拿硬要、损毁占用公私财物、破坏公共秩序等酗酒滋事甚至酒后驾车肇事等。

《纪律条令》第二十三条工作时间饮酒或者在公共场所酗酒滋事的，给予警告、记过或者记大过处分；造成后果的，给予降级或者撤职处分；造成严重后果的，给予开除处分。

携带枪支饮酒、酒后驾驶机动车，造成严重后果的，给予开除处分。

30. 【答案】D

【解析】《刑法》第17条第五款：因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

31. 【答案】B。

【解析】A 错误，禁止令是配合管制或缓刑适用的；C 错误，禁止令必须具备可行性，不能对罪犯的基本生活造成困扰；D 错误，应当与管制同时执行。

32. 【答案】C。还需要撤销处分。

33. 【答案】C

【解析】C 项错误的原因是律师在执业过程中，对于过去发生的案件有保密的义务。

34. 【答案】B

【解析】根据国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》做题。A 错误，都必须在公安机关及其人民警察的指挥和监督下开展工作。涉及绝密事项和难以有效防止其直接参与执法的，不得使用警务辅助人员。

B 正确，第35条：公安机关对工作表现突出、有显著成绩和贡献，或者有其他突出事迹的警务辅助人员，应当给予表彰和奖励。各地在招录人民警察或者事业编制人员时，对表现特别突出的警务辅助人员，可确定一定比例采取定向招录。

C 错误，文职 18—35，大专以上文化程度；勤务 18—45，高中以上文化程度。

D 错误，第 25 条，警务辅助人员因公致残的，根据受伤程度、伤残等级享受工伤待遇。警务辅助人员因公牺牲、因公死亡的，其直系亲属可以参照国家工作人员抚恤有关规定享受抚恤及其他有关待遇。

35. 【答案】C

【解析】根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第 26 条：在列车上发生的刑事案件，犯罪嫌疑人在列车运行途中被抓获的，由前方停靠站所在地的铁路公安机关管辖；必要时，也可以由列车始发站、终点站所在地的铁路公安机关管辖。犯罪嫌疑人不是在列车运行途中被抓获的，由负责该列车乘务的铁路公安机关管辖；但在列车运行途经的车站被抓获的，也可以由该车站所在地的铁路公安机关管辖。

36. 【答案】D

【解析】《行政处罚法》第九条 行政处罚的种类：

- (一) 【声誉罚】警告、通报批评；
- (二) 【财产罚】罚款、没收违法所得、没收非法财物；
- (三) 【资格罚】暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；
- (四) 【行为罚】限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- (五) 【自由罚】行政拘留；
- (六) 法律、行政法规规定的其他行政处罚。

37. 【答案】B

【解析】A 错误，律师在侦查阶段没有阅卷权和核实证据的权利；C 错误，诉讼时已满 18 周岁，不符合法律援助的条件；D 错误，犯罪嫌疑人最多委托 2 名律师。

38. 【答案】C

【解析】该案件属于重大的集团犯罪，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，应当由设区的市以上公安机关立案侦查。第二十四条县级公安机关负责侦查发生在本辖区内的刑事案件。设区的市一级以上公安机关负责下列犯罪中重大案件的侦查：（一）危害国家安全犯罪；（二）恐怖活动犯罪；（三）涉外犯罪；（四）经济犯罪；（五）集团犯罪；（六）跨区域犯罪。

39. 【答案】B

【解析】一切为了群众，这是公安工作的宗旨和出发点；一切依靠群众，这是公安工作的根本态度；从群众中来，到群众中去，这是公安工作的基本方法。

40. 【答案】D

【解析】A 错误，特殊情况下可以转让；B 错误，设定机关应当定期评价；C 错误，实施机关可以适时评价。参考法条《行政许可法》第二十条行政许可的设定机关应当定期对其设定的行政许可进行评价；对已设定的行政许可，认为通过本法第十三条所列方式能够解决的，应当对设定该行政许可的规定及时予以修改或者废止。行政许可的实施机关可以对已设定的行政许可的实施情况及存在的必要性适时进行评价，并将意见报告该行政许可的设定机关。公民、法人或者其他组织可以向行政许可的设定机关和实施机关就行政许可的设定和实施提出意见和建议。

41. 【答案】B

【解析】债权债务关系属于相对法律关系，公安机关属于法人。相对法律关系是指存在于特定权利主体与特定义务主体之间的权利义务关系。其典型特征在于权利的主体是特定的，义务主体也是特定的。例如，在债权关系中，出借人和借款人都是特定的，出借人享有要求借款人按期还款的权利，而借款人则负有按期还款的义务。

42. 【答案】B

【解析】根据《行政处罚法》第 18 条：国家在城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域推行建立综合行政执法制度，相对集中行政处罚权。

国务院或者省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权。

限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关和法律规定的其他机关行使

43. 【答案】C

【解析】AB 都是可由；D 错误《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》第 6 条：收集、提取电子数据，应当由二名以上侦查人员进行。必要时，可以指派或者聘请专业技术人员在侦查人员主持下进行收集、提取电子数据。

44. 【答案】B

【解析】A 错误，只认一罪，对这一罪应当适用认罪认罚的相关规定；C 错误，犯罪嫌疑人在公安机关阶段认罪认罚的，检察院是否逮捕，核心是是否符合逮捕的条件，而不是认罪认罚就不予逮捕；D 错误，不影响犯罪的认定。

45. 【答案】D

46. 【答案】D

47. 【答案】C

【解析】《行政许可法》第七十条：有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续：（一）行政许可有效期届满未延续的；（二）赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的；（三）法人或者其他组织依法终止的；（四）行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的；（五）因不可抗力导致行政许可事项无法实施的；（六）法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

48. 【答案】B

【解析】A 错误，不用再制作现场笔录，否则就重复了。C 错误，被处理人不在场的，公安机关应当在作出决定 7 日内将决定书送达被处理人；D 错误，当场收缴罚款，应当出具省级以上财政部门出具的罚款收据。

49. 【答案】A

【解析】B 错误，暂扣驾驶证是行政处罚；C 错误，公安机关对人民法院不予受理强制执行申请的裁定有异议的，可以在 15 日内向上一级法院申请复议；D 错误，执行标的灭失，应当终结执行。

50. 【答案】B

【解析】根据《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》第 62 条规定：“香港特别行政区本地法律规定与本法不一致的，适用本法规定。”故正确答案为 B。

第二部分 多项选择题

51. 【答案】ABD

【解析】“五大理念”包括：奉行主权平等；遵守国际法治；践行多边主义；倡导以人为本；注重行动导向。C项“倡导单边行动”与“践行多边主义”理念直接相悖。

52. 【答案】ABCD

53. 【答案】AB

54. 【答案】ABC

55. 【答案】ABCD

56. 【答案】AD

【解析】BC属于非营利法人。

57. 【答案】ABD

【解析】根据《公安机关人民警察辞退办法》的规定，人民警察被辞退后的待遇是：①被辞退人员，自批准之月的下月起停发工资，按国家的有关规定享受失业保险或领取辞退费；②对被辞退人员，5年内不得再录用为人民警察；③被辞退人员的人事档案，由任免机关人事部门按规定转至有关机构；④被辞退人员对辞退决定不服，可以按照《国家公务员申诉控告暂行规定》申请复核或者提出申诉。受理复核和申诉的机关，发现辞退决定错误的，应当及时予以纠正。据此选择ABD。

58. 【答案】ABC

【解析】中央特科的主要任务是打入敌人内部，及时了解敌情和计划；保卫中共中央领导机关和地下工作同志的安全；组织营救被捕人员；惩处叛徒、特务。故选ABC。由于中央特科主要在国统区，因此保卫根据地的安全不是其主要任务。故D项错误。

59. 【答案】ABD

【解析】王某因对果树享有所有权而形成的法律关系不属于保护性的法律关系，保护性法律关系是由于违法行为而产生的，旨在恢复被破坏的权利和秩序的法律关系。故A错误。县公安局与赵某形成了纵向(隶属)的法律关系，是在不平等的法律主体之间所建立的权力服从关系。故B错误。赵某因砍伐王某的果树而

形成的损害赔偿关系属于单向的法律关系，故 D 错误。选项 C 赵某因砍伐王某的果树而形成的损害赔偿关系属于第二性的法律关系，它基于王某对果树的所有权关系这一主法律关系而产生。故 C 正确。本题要求选出错误的选项，因此应选 ABD。

60. 【答案】BD

【解析】根据《公安机关办理行政案件程序规定》第 217 条规定：“被处罚人确有经济困难，经被处罚人申请和作出处罚决定的公安机关批准，可以暂缓或者分期缴纳罚款。”由此，邹某可以暂缓或者分期缴纳罚款，故选 BD

61. 【答案】AD

【解析】根据《民法典》的规定：“民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。”考查各类情形是否属于民法调整范围，第一步是考虑选项中的情形是否属于法律调整范围，情谊行为不受法律调整；第二步考虑行为主体是否是平等主体。A 选项中好友聚会喝酒为情谊行为，并非法律调整范围，但甲的劝酒行为导致了乙醉酒的危险状态，甲从而在法律上因其“在先行为”需要承担一定的照顾义务，而甲其后放任乙独自雪中回家，具有重大过失，构成侵权，因此属于民法的调整范围，A 选项正确。B 选项中公安机关履行行政职能，此时公安机关行使公权力，受到公法约束，不受民法调整，B 选项错误。C 选项中，张三、李四之间并未形成具有法律约束力的合同，双方约定并非民法上具有法律义务的意思表示，而是日常交往中的情谊行为，相约吃饭、打球亦是同理，C 选项错误。D 选项中公安局作为买受方与出卖方订立办公桌买卖合同，此时公安局并不使用公权力，与办公桌出卖方互为私法上的平等主体，受到民法的调整，D 选项正确。

62. 【答案】CD

【解析】A 项错误，对 A 区公安分局作出的罚款决定不服，可以向区政府或市政府申请行政复议。参考法条《行政复议法》第 24 条第 4 款：……对设区的市人民政府工作部门按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其所在的人民政府管辖。B 项错误，适用的是客观标准，而非主观标准。参考法条《行政复议法》第 21 条：因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过二十年，其他行政复议申请自行政行为作出之日起超过五年的，行政复议机关不予受理。C 项正确，参考法条《行政复议法》第 46 条：

行政复议期间，被申请人不得自行向申请人和其他有关单位或者个人收集证据；自行收集的证据不作为认定行政行为合法性、适当性的依据。行政复议期间，申请人或者第三人提出被申请行政复议的行政行为作出时没有提出的理由或者证据的，经行政复议机构同意，被申请人可以补充证据。D项正确，因为对于简单的案件可以适用简易程序，对于复杂的案件可以协商适用简易程序。参考法条《行政复议法》第五十三条行政复议机关审理下列行政复议案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：（一）被申请行政复议的行政行为是当场作出；（二）被申请行政复议的行政行为是警告或者通报批评；（三）案件涉及款额三千元以下；（四）属于政府信息公开案件。除前款规定以外的行政复议案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。

63. 【答案】AD

【解析】根据《人民警察法》第21条规定，人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助，故A正确。根据《人民警察法》第33条规定，人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告，故B错误。根据《人民警察法》第34条规定，公民和组织因协助人民警察执行职务，造成人身伤亡，应当按照国家有关规定给予抚恤。根据《人民警察法》第43条规定，人民警察的上级机关对下级机关的执法活动进行监督，发现其作出的处理或者决定有错误的，应当予以撤销或者变更，故D正确。

64. 【答案】AB

【解析】C错误。《内务条令》第226条：阅警是设区的市级以上党政机关主要领导、公安机关主要领导在重大节日、庆典、集会等重要场合对公安队伍的检阅。第227条：阅警应当严格审批制度。设区的市级以上公安机关举行阅警，应当报上级公安机关批准；公安院校举行阅警，应当报主管机关批准。D错误。

《内务条令》第134条，除执行重大紧急任务外，公安机关的警车在临时停靠时或者行驶过程中，车上的公安民警应当及时接受群众的现场报警或者紧急求助。

65. 【答案】CD。

【解析】A属于授权性规则；B属于义务性规则。

66. 【答案】ACD

【解析】A 错误，应当是撤销；C 错误，原则上不得收费，但法律、行政法规另有规定的除外。参考法条《行政许可法》第五十八条：行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行监督检查，不得收取任何费用。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。D 错误，题干描述不清晰，不知道是否已经取得许可证，如果已经取得，是 3 年内不得再申请，如果未取得许可证，是 1 年内不得再申请。

67. 【答案】ABCD

68. 【答案】ABC

【解析】D 错误，属于利润，不属于国家赔偿的范围。

69. 【答案】BCD

【解析】A 错误，《聘任制公务员管理规定（试行）》第二条：本规定所称聘任制公务员，是指以合同形式聘任、依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。

70. 【答案】ABCD

若冰公专
RUO BING GONG ZHUAN

第三部分 情景题

根据给出的情景材料做出分析，按照提问选择正确答案。每题所设选项中至少有一个正确答案，多选、少选、错选或不选均不得分。

请开始答题：

(一)

71. 【答案】A

【解析】根据《刑法》第 239 条规定，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，构成绑架罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产，故行为人的犯罪行为属于绑架杀人，选 A。

72. 【答案】A

【解析】根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定：“执行拘留、逮捕的时候，遇有下列紧急情况之一的，不用搜查证也可以进行搜查：（一）可能随身携带凶器的；（二）可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；（三）可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；（四）可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；（五）其他突然发生的紧急情况。”故选 A。

73. 【答案】ACD

【解析】根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的相关规定，知道或者应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理的行为，应当认定为“参加黑社会性质组织”。没有加入黑社会性质组织的意愿，受雇到黑社会性质组织开办的公司、企业、社团工作，未参与黑社会性质组织违法犯罪活动的，不应认定为“参加黑社会性质组织”，故 A 正确 B 错误。参加黑社会性质组织并具有以下情形之一的，一般应当认定为“积极参加黑社会性质组织”：多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的情形，如具体主管黑社会性质组织的财务、人员管理等事项。

74. 【答案】ACD

【解析】根据《刑法》第 66 条规定，危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。故 D 正确。第 74 条规定，对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。故 A 正确。第 81 条规定，对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力型犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。本案中牛某某为灭口而杀害李某一的行为涉嫌故意杀人，故 C 正确。

(二)

75. 【答案】ABCD

【解析】嫌疑人死亡的，对嫌疑人终止侦查。对于超出共同犯罪故意的行为，共犯人不应对该行为承担刑事责任。故选 ABCD。

76. 【答案】BD

【解析】《公安机关办理刑事案件程序规定》第 246 条第 1 款规定：“经审查，发现有下列情形之一的，经县级以上公安机关负责人批准，应当重新鉴定：（一）鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求的；（二）鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资质和条件的；（三）鉴定人故意作虚假鉴定或者违反回避规定的；（四）鉴定意见依据明显不足的；（五）检材虚假或者被损坏的；（六）其他应当重新鉴定的情形。”B 项指出价格认证中心没有鉴定真伪的能力，是不符合鉴定制度中鉴定能力的要求问题；C 项说的是鉴定意见中没有确定真伪，说明鉴定意见没有按照委托部门的要求完整地写明鉴定意见，但并不能反映价格认证中心不具有鉴定能力。故 ABD 正确。

77. 【答案】ABD

【解析】侦查终结案件的处理，由县级以上公安机关负责人批准；重大、复杂、疑难的案件应当经过集体讨论，故 A 正确。办案部门应当制作《起诉意见书》，报县级以上公安机关负责人批准。经县级以上公安机关负责人批准，将《起诉意见书》连同全部案卷材料、证据，以及辩护律师提出的意见，一并移送同级人民检察院审查决定，故 B 正确。侦查终结后，应当将全部案卷材料按照要求装订立卷。向人民检察院移送案件时，只移送诉讼卷，侦查卷由公安机关存档备查，故 C 错误。在案件移送审查起诉后 3 日以内，将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师，故 D 正确。

78. 【答案】ACD

【解析】李某家院门有被匕首刺划的痕迹、李某家厨房纱网被刀具割开、刘某说其系接到李某的求救电话才前去帮忙，都能够证明李某在当时受到了攻击，李某的行为具有防卫目的，故 ACD 正确。杨某头部有被铁管击打的伤痕，只能证明杨某系被铁管所杀，无法证明李某是否具有防卫目的，故 B 错误。

(三)

79. 【答案】CD

80. 【答案】B

81. 【答案】ACD

【解析】《关于规范取保候审保证金管理的若干规定》

A 项正确，**第四条** 县级以上公安机关应当在其指定的银行设立取保候审保证金专门账户，委托银行代为收取、保管和退还保证金，并将设立有关专门账户情况向上一级公安机关报备。

取保候审保证金专门账户不得与财政基本存款账户、财政非税收入账户混用。

办案部门、民警及其他工作人员不得以现金或者转账等任何方式，代收代领保证金。

B 项错误，应当及时对账，而不是定期对账。**第二十八条** 办案部门应当依照规定制作收取、没收、退还保证金相关法律文书，逐人逐案登记保证金情况，并及时将法律文书等相关信息和材料提供警务保障（装财）部门。

警务保障（装财）部门负责保证金专门账户管理，根据专门账户开立情况开设相应的财务账簿，保证金的收取、上缴、退还依据相关法律文书实施单独核算，与办案部门、银行及时对账，留存工作记录，并强化内部控制，落实不相容岗位分离，确保保证金安全规范管理。

C 项正确，**第二十八条第三款**：警务督察、法制等部门应当对保证金管理情况进行监督，依托相关管理系统开展巡查，发现收取、没收、退还保证金不合法、不适当的，应当通知办案部门及时予以纠正。审计部门应当对保证金管理工作开展审计。

D 正确, **第二十七条** 公安机关应当利用执法办案信息系统加强对保证金收取、没收、退还的管理, 并对下列情形进行重点监测预警:

- (一) 收取、没收一名被取保候审人五万元以上保证金的;
- (二) 多次没收同一被取保候审人保证金的;
- (三) 同一案件, 没收多名被取保候审人保证金的;
- (四) 其他可能存在执法风险的情形。

(四)

82. 【答案】A

【解析】根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理扰乱无线电通讯管理秩序等刑事案件适用法律若干问题的解释》第 1 条规定: “具有下列情形之一的, 应当认定为刑法第二百八十八条第一款规定的‘擅自设置、使用无线电台(站), 或者擅自使用无线电频率, 干扰无线电通讯秩序’: (一) 未经批准设置无线电广播电台(以下简称‘黑广播’), 非法使用广播电视专用频段的频率的; (二) 未经批准设置通信基站(以下简称‘伪基站’), 强行向不特定用户发送信息, 非法使用公众移动通信频率的; (三) 未经批准使用卫星无线电频率的; (四) 非法设置、使用无线电干扰器的; (五) 其他擅自设置、使用无线电台(站), 或者擅自使用无线电频率, 干扰无线电通讯秩序的情形。” 故本题选 A。

83. 【答案】D

【解析】根据《刑事诉讼法》第 52 条第 2 款的规定: “行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料, 在刑事诉讼中可以作为证据使用。” 据此, 对于言词证据, 原则上公安机关应当重新收集。故选 D。

84. 【答案】C

【解析】根据《刑法》第 286 条的规定, 对计算机信息系统功能进行破坏, 造成计算机信息系统不能正常运行, 后果严重的, 构成破坏计算机信息系统罪。本案中, DNS 是域名系统的英文首字母缩写, 作用是提供域名解析服务。“DNS 劫持”是通过修改域名解析, 使对特定域名的访问由原 IP 地址转入到篡改后的指定 IP 地址, 导致用户无法访问原 IP 地址对应的网站或者访问虚假网站, 从而实现窃取资料或者破坏网站原有正常服务的目的, 故选 C。

85. 【答案】BCD

【解析】对同一犯罪嫌疑人，不得同时责令其提出保证人和交纳保证金。因黄某已提出保证人，故不再交纳保证金，A 错误。被取保候审人未经执行机关批准不得离开所居住的市、县。对于违反取保候审义务的，应区别情形，责令其具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，变更强制措施或者给予治安管理处罚，故 B 正确。对于被取保候审人违反应当遵守的规定的，可以监视居住，故 C 正确。被保证人违反应当遵守的规定，保证人未履行保证义务的，经县级以上公安机关负责人批准，对保证人处 1000 元以上 20000 元以下罚款，构成犯罪的，依法追究其刑事责任，故 D 正确。

(五)

86. 【答案】ABC

【解析】最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》三、有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间 30 日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。

87. 【答案】AD

【解析】最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》十四、通过国（区）际警务合作收集或者境外警方移交的境外证据材料，确因客观条件限制，境外警方未提供相关证据的发现、收集、保管、移交情况等材料的，公安机关应当对上述证据材料的来源、移交过程以及种类、数量、特征等作出书面说明，由两名以上侦查人员签名并加盖公安机关印章。经审核能够证明案件事实的，可以作为证据使用。

十五、对境外司法机关抓获并羁押的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，在境内接受审判的，境外的羁押期限可以折抵刑期。

十七、查扣的涉案账户内资金，应当优先返还被害人，如不足以全额返还的，应当按照比例返还。

88. 【答案】C

【解析】最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（三）冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

89. 【答案】AB

【解析】C 错误，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（六）网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使诈骗信息大量传播，或者用户信息泄露造成严重后果的，依照刑法第二百八十六条之一的规定，以拒不履行信息网络安全管理义务罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。D 错误，属于帮助信息网络犯罪活动罪。

（六）

90. 【答案】ABC

91. 【答案】B

92. 【答案】BD

【解析】A 错误，因为精神病人在客观上实施了犯罪行为，因此国家不赔；C 错误，对于精神病人可以正当防卫，只要求在客观层面上存在不法侵害即可。

93. 【答案】AB

【解析】C 错误，还需要有现场照片；D 错误，要逐次制作。

（七）

94. 【答案】C

95. 【答案】BCD

【解析】B 错误，经上一级公安机关批准；C 错误，可以羁押于拘留所；D 错误，县级以上公安机关负责人批准即可拘留审查。

96. 【答案】AB

【解析】C 错误，对于限期出境不服的，可以申请行政复议或提起行政诉讼；D 错误，遣送出境是处理决定，不是处罚决定。

（八）

97. 【答案】D

98. 【答案】ABC

【解析】D 项错误，辅警也可以。

99. 【答案】ABCD

100. 【答案】ABCD

【解析】根据《公安派出所正规化建设规范》第 45 条：指导群防群治组织工作的主要内容包：

- （一）争取党委、政府和社区、农村基层组织的支持，组建群防群治队伍；
- （二）协调解决群防群治组织和人员的经费保障问题；
- （三）加强对群防群治队伍的管理教育，建立健全日常管理制度；
- （四）带领群众开展治安巡逻、防火、防盗、保护现场、维持秩序等工作。

